**מסמך החלטות מישיבת ועדת המשנה להתחדשות עירונית מס' 2026021**

**שהתקיימה ביום שני, כ"ג סיון תשפ"ו, 08/06/2026**

**<u>בשעה 09:00 באולם הישיבות של הוועדה המחוזית</u>**

יו"ר הוועדה גב' שירה תלמי באבאי- יו"ר ועדה מחוזית ירושלים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **<u>השתתפו:</u>** | דן קינן | - | מתכנן המחוז |
| | אבי בן צור | - | המשרד להגנת הסביבה |
| | שמעון גולדברג | - | יו"ר ועדה מקומית בית שמש |
| | אליעזר ראובברגר | - | יו"ר ועדה מקומית עיריית ירושלים |
| | חיים כהן | - | עיריית ירושלים |
| | אדיר שוורץ | - | עיריית ירושלים |
| | יוסי חביליו | - | עיריית ירושלים |
| | שקמה סיג | - | רמ"י |

**<u>נכחו:</u>**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ענבר גולשני | - | מזכירת הועדה |
| | שרון עזרן | - | מזכירת הוועדה |
| | איתמר עידן | - | מזכיר הוועדה |
| (1-4,6,8 | זאב ברקוביץ | - | יועמ"ש לוועדה (סעיפים |
| | מתן רוזנברגר | - | יועמ"ש לוועדה (סעיף 5) |
| | מוריה אלימלך שוורץ | - | יועמ"ש לוועדה (סעיף 7) |
| | רן שמל | - | יועץ תחבורה לוועדה |
| | עופר נקש | - | יועץ שמאי לוועדה |
| | רותם פסו | - | מח' קהילתית עיריית ירושלים |
| | יעל בדיחי | - | ועדה מקומית עיריית ירושלים |
| | ליהיא יעקב | - | ועדה מקומית עיריית ירושלים |
| | אלון סיגל | - | לשכת התכנון |
| | עינב יגל | - | לשכת התכנון |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | שירה עמר | - | לשכת התכנון |
| | אנה בנישו | - | לשכת התכנון |
| | שלומי אסולין | - | לשכת התכנון |

**מוזמנים:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **101-1429083** | קרלוס פרוס | - | אדריכל |
| | גלעד שטיינמץ | - | אדריכל משרד קרלוס פרוס |
| | דניאל לוין | - | טרא נדל"ן |
| | ניצן זימרן | - | עו"ד ב"כ היזם |
| | ג'ולאן סבאג' | - | יועץ תנועה לתוכנית |
| | מוסטפא ג'בארין | - | יועץ תנועה לתוכנית |
| | רועי | - | יועץ מיקרו אקלים |
| | שרי | - | יועצת סביבה לתוכנית |
| | שי שמעון | - | שמאי מקרקעין לתוכנית |
| **101-1315423** | דניאל קלוד סלם | - | אדריכל התוכנית |
| | אייל קראוס | - | יועץ תנועה לתוכנית |
| | מרים | - | יועצת תנועה לתוכנית |
| | אורית | - | יועצת חברתית לפרויקט |
| | הדר טל | - | צוות התכנון |
| | גל פכטר | - | יזם |
| **101-1394444** | ענר חפץ | - | עו"ד |
| | דנה מרגלית | - | אדריכלית |
| | באסל קייסי | - | אדריכל |
| | דוד כהן | - | יועץ תנועה לתוכנית |
| | לילך פז | - | אדריכלית אב-גד |
| | רועי | - | יועץ מיקרו אקלים |
| | אסף אורן | - | יועץ חברתי לפרויקט |
| | שי אדרעי | - | ניהול הפרויקט |
| **101-1372192** | קובי אשכנזי | - | מנהל הפרויקט |
| | יואל פייגין | - | אדריכל התוכנית |
| | רם מתן | - | יועץ תנועה |

| | | |
|---|---|---|
| עופר מנחם | - | יועץ חברתי לתוכנית |
| יוחאי ברנאי | - | יועץ סביבה לתוכנית |

***<u>הבהרות:</u>***

**מסמך זה נערך בהתאם להוראת סעיף 48 ה' לחוק התכנון והבנייה, כפי שנקבעה בתיקון 101 לחוק.**

**המסמך כולל את ההחלטות שהתקבלו בישיבת הוועדה בלבד. פירוט נוסף, בהתאם להוראות סעיף 48 ד' (ובכלל זאת, רקע, מהלך הדיון, ועוד), יובא בפרוטוקול הישיבה אשר יפורסם עם אישורו ע"י חברי הוועדה.**

**מובהר כי המועדים שנקבעו בחוק ו/או בתקנון ו/או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה.**

**מועד אחרון לבקשות לפי סעיף 11ד לחוק:** 17.6.2026

**1. <u>תוכנית 101-1429083- התחדשות עירונית- מתחם ריינס קריית משה</u>**

<u>קוורום:</u> שירה תלמי באבאי-יו"ר, דן קינן, אבי בן צור, אליעזר ראובברגר, חיים כהן, אדיר שוורץ, שמעון גולדברג.

**<u>החלטה</u>**

לשוב ולדון בדיון פומבי נוסף.

**2. <u>תוכנית 101-1315423- התחדשות עירונית טשרניחובסקי 80-78-74 ירושלים</u>**

<u>קוורום:</u> שירה תלמי באבאי-יו"ר, דן קינן, אבי בן צור, שמעון גולדברג, חיים כהן, אדיר שוורץ, יוסי חביליו, שקמה סיג.

**<u>החלטה:</u>**

לאור מידע שהתקבל לפיו לא הועברה לוועדה המקומית הודעה על אישור עמידה בתנאי סף.

הוועדה מבטלת את החלטתה בתכנית. הוועדה תקיים דיון מחודש בתכנית לאחר קבלת המלצת הועדה מקומית או לאחר חלוף 60 ימים.

**3. <u>תוכנית 101-1394444- התחדשות עירונית ברחוב סן מרטין 7-15 ירושלים</u>**

<u>קוורום:</u> שירה תלמי באבאי-יו"ר, דן קינן, אבי בן צור, אליעזר ראוכברגר, חיים כהן, שמעון גולדברג, שקמה סיג, יוסי חביליו.

**<u>החלטה:</u>**

לאחר בחינת מסמכי התכנית, ושמיעת נציגי מגישי התכנית והמלצת הוועדה המקומית, הוועדה התרשמה כי התכנית מציעה מתווה ראוי להתחדשות עירונית תוך חידוש הבינוי, שיפור השלד הציבורי ותוספת יח"ד. בהתאם לכך, הוועדה מחליטה להפקיד את התכנית, בכפוף למפורט להלן:

1. הוועדה מברכת על קידום התכנית הכוללת חטיבת קרקע בשטח של כחמישה דונמים, ומאפשרת התחדשות לחמישה מבני שיכון במצב פיזי ירוד, לצד שדרוג של חזית רחוב סן מרטין באורך של למעלה מ200 מטרים. בנוסף החלטה זו קובעת עקרונות שיאפשרו מענים תפקודיים לקידום תכנית התחדשות עירונית עתידית עבור המבנים לאורך רחוב רבי צדוק בחלקות 20,21,23.
2. בנוסף, בצמוד לגבול הדרומי של התכנית, נמצא בניין סן מרטין 17 (חלקה 26) בעל מאפיינים זהים למבנים בתכנית בעניינו, הכולל 18 יח"ד בלבד, ולפיכך מנוע מלקדם פינוי בינוי באופן עצמאי. הוועדה התייחסה למבנה זה במסגרת קידום תכנית מצרנית 1019157 למבנים ברחוב 19-21 אשר אושרה בשנת 2025, וציינה בהחלטתה מיום 05.01.2026 כי המבנה ברחוב סן מרטין 17 יוכל להיכלל בתכנית בעניינו לשם קידום התחדשות עירונית בראייה מתחמית (סעיף 27 להחלטה).
3. בהמשך לאמור, ובהתאם למידע שנמסר מנציג בעלי העניין במבנה מספר 17 בדבר רצונם להיכלל בתחום התכנית בעניינו, הוועדה קובעת כי גבול התכנית יוגדל כך שיכלול את המבנה מספר 17. תנאי להפקדת התכנית יהא בחינת ההסכמות (בהתאם לחוק ולתקנות) מקרב בעלי העניין בתיאום עם לשכת התכנון.
4. בהתאם לכך, פריסת הבינוי תעודכן כך שיוצעו שני זוגות של מבני מגורים מעל קומת מסד, וביניהם מגרש בייעוד שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור. בתחום המגרש הציבורי יובטח מעבר רגלי אחד בין מפלס רחוב רבי צדוק לרחוב סן מרטין, ויקבעו הוראות לשטחי בינוי לשימושים ציבוריים.
5. קווי הבניין יקבעו בתיאום עם לשכת התכנון בהתאם לבינוי המוצע, תוך הותרת גמישות מסוימת לשלב היתר הבניה. כן תיבחן האפשרות לצמצום תכסית הבינוי של קומה טיפוסית.

השטח שבין המבנים ישמש הפרשות מבונות, או זיקות הנאה לציבור, ורחבות מסחריות ברחוב סן מרטין.

6. בהתאם להמלצת הוועדה המקומית התכנית תציע הפרשה מבונה עבור שני גני ילדים בגודל 130 מ"ר וחצר צמודה בגודל 175 מ"ר כל אחד. בנוסף יוצעו 350 מ"ר עבור צרכי חברה / רווחה/ תרבות ופנאי וכן בית כנסת בשטח של 350 מ"ר. הוראות התכנית לעניין הפרשות מבונות יעודכנו בהתאם לנוהל לשכת התכנון.
7. המרחק בין זוג מבנים סמוכים ייקבע ל-15 מ' לפחות. כל זוג מבנים יכלול כניסה לחניון ופתרון אשפה משותף. כן תיקבע בכל חניון זיקת הנאה למעבר ברכב עבור בעלי הזכויות בחלקות 20, 21, 23 ברח' רבי צדוק, שתאפשר כניסה לחניון עתידי בחלקות אלה במסגרת מימוש תכנית התחדשות עירונית עתידית.
8. 20% מיחידות הדיור המוצעות בתכנית תהיינה בשטח עד 55 מ"ר (בולל ממ"ד).
9. תא שטח 301 ייקבע בייעוד שצ"פ ויהיה המשכי לאורך כל גבול התכנית המזרחי. תא שטח זה ייקבע ברישום תלת מימד, וזאת על מנת לאפשר שימושים עבור חניה ושימושים טכניים מתחת לשטחים בייעודים ציבוריים.
10. תקבע חזית מסחרית מחייבת כלפי רח' סן מרטין. חזיתות המבנים במפלס הקרקע כלפי רחוב סן מרטין יכללו אחד או יותר מבין השימושים הבאים: מסחר, תעסוקה, מבואות וכן הפרשות מבונות לצרכי ציבור בלבד.
11. החזיתות במפלס הקרקע כלפי רצועת השצ"פ יכללו הפרשות מבונות או שטחי דיירים משותפים. כן תובטח יציאה ישירה ממבואות המגורים למפלס השצ"פ. לא יותרו דירות גן במפלס זה ויקבע בהוראות התכנית כי לא תותר הצמדה של שטחים בקומת קרקע לדירות. לא תותר הכללת שימושים טכניים/ אחסנה בחזית זו.
12. תנאי להיתר בנייה ראשון בתחום התכנית יהיה הגשת תכנית פיתוח לשטח השביל, הדרך ושהצ"פ הכלולים בתכנית תנאי להיתר אכלוס למבני המגורים יהיה השלמת הפיתוח האמור בהתאם לתכנית הפיתוח. יובטח מילוי אדמה גננית אשר יאפשר צמיחת עצים בוגרים.
13. היקף הבינוי ומספר הקומות יקבע בתיאום עם לשכת התכנון ושמאי הוועדה בהתייחס לישימות התכנית ובשים לב להנחיות העדכניות של השמאי הממשלתי, לרבות קביעת זכויות ויח"ד מותנות בהקמת קרן נאמנות לתחזוקה ארוכת טווח עבור המגדלים המוצעים בתכנית. היקפי הבינוי הסופיים, לרבות גובה המבנים, זכויות הבניה והיקף הזכויות המותנות לטובת קרן תחזוקה, יוצגו לוועדה בדיון פנימי נוסף.
14. תנאי להפקדה יהא השלמת התיאום עם יועץ התחבורה של הוועדה, לרבות לעניין תקן חניה, וקביעת זכות הדרך הנדרשת להבטחת מדרכות ברוחב 3.5 מטרים לפחות.

15. תנאי להפקדת התכנית יהיה השלמת התיאום עם יועצת הסביבה של לשכת התכנון.
16. ייקבע בהוראות התכנית כי המבנים יעמדו בתקן בניה ירוקה ברמה של ארבעה כוכבים. כמו כן יובטחו שני זרמי אשפה עבור כל מגדל.
17. תנאי להפקדת התכנית יהיה תיאום עם המחלקה לעבודה חברתית בעיריית ירושלים.

**<u>כללי</u>**

1. התכנית תערך כתכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמה, תוך מתן אפשרות למימוש בשלבים נפרדים למבנים מספר 3-15 ומבנה מספר 17. תנאי להפקדה יהא עריכת טבלאות הקצאה ואיזון בתיאום עם היועץ השמאי של הוועדה. הטבלאות המתוקנות יוצגו בפני הוועדה, בדיון פנימי נוסף, כתנאי להפקדת התכנית. כן יוצגו שיעור ההסכמה בכל מבנה ובמתחם בהתאם לתקנות.
2. קביעת הזכויות בתכנית תהיה בשטחי בניה כוללים ללא הפרדה בין שטחי שירות לשטחים עיקריים בתיאום עם לשכת התכנון.
3. יש לכלול בתקנון התכנית הוראה כי: <u>"טבלאות ההקצאה ייכנסו לתוקף במועד הגשת בקשה להיתר לאחד מהמגרשים הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה. בשטח שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה תוקפה של החלוקה החדשה יהיה מיידי."</u>
4. תנאי להפקדת התכנית יהיה עריכתה בהתאם להחלטה זו וכן עריכת תיקונים טכניים והתאמה לעקרונות תכנון חושב רישוי ותקנון גנרי של לשכת התכנון. מסמכי התכנית המתוקנים בהתאם להחלטה זו, יוצגו לוועדה בדיון פנימי נוסף טרם הפקדת התכנית.
5. בהתאם למדיניות התכנון המעודדת מימוש תכניות בפרקי זמן סבירים, הוועדה קובעת כי תיקבע בתכנית הוראת פקיעת תוקף לפיה פרק הזמן למימוש התכנית יהיה שבע שנים מיום פרסומה למתן תוקף, וכי לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה, ככל שלא יינתן היתר בניה (ולעניין זה, היתר חפירה אינו מהווה היתר). כן יקבע בהוראות התכנית כי הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מנימוקים מיוחדים שירשמו. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם בהנחיית לשכת התכנון.
6. בעת פרסום דבר הפקדת התכנית, ובנוסף לדרישות החוק, יש למסור הודעות אישיות לבעלי הזכויות בתחום האיחוד והחלוקה בהתאם לתקנות, הכל בהתאם להנחיות לשכת התכנון.
7. בשים לב לכך שמדובר בתכנית נקודתית, אשר אמנם תואמת את עקרונות התכנון של הוועדה, אך היזם צפוי להיות נהנה מרכזי ממנה, תנאי להפקדת התכנית יהיה קבלת כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק.

8. החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86(ד) לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

**4. <u>תוכנית 101-1372192- התחדשות עירונית האפרסמון 9-19 גילה ירושלים</u>**

<u>קוורום:</u> שירה תלמי באבאי-יו"ר, דן קינן, אבי בן צור, אליעזר ראובברגר, חיים כהן, שמעון גולדברג, שקמה סיג, יוסי חביליו.

**<u>החלטה:</u>**

לאחר בחינת מסמכי התכנית, ושמיעת נציגי מגישי התכנית והמלצת הוועדה המקומית, הוועדה התרשמה כי התכנית מציעה מתווה ראוי להתחדשות עירונית תוך חידוש הבינוי ושיפור השלד

הציבורי ותוספת יח"ד. בהתאם לכך, הוועדה מחליטה להפקיד את התכנית, בכפוף לכל המפורט להלן:

1. הוועדה מברכת על קידום התכנית, המהווה חלק בבלוק המוגדר על ידי רחוב אפרסמון, אשר מצוי בשנים האחרונות בתהליכי התחדשות עירונית. התכנית בעניינו משלימה את הפינה הדרום מזרחית של הבלוק, ובכך תורמת ליצירת רצף תכנוני ובינוי מתחדש, תוך הסדרת השלד הציבורי ויצירת דופן רחוב עירונית.
2. בהמשך להמלצת הוועדה המקומית מבני המגורים המוצעים בצד הדרומי של התכנית, כלפי רח' אפרסמון יוצמדו מזרחה ומערבה וביניהם ייקבע תא שטח עבור שצ"פ ברוחב של 20 מטרים לפחות. שטח זה יתוכנן באופן שיוצר מעבר רגלי נגיש מרחוב האפרסמון לשצ"פ הנמצא מצפון.
3. תיקבע חזית מסחרית ברחוב האפרסמון (דרום). חזיתות המבנה במפלס הקרקע כלפי הרחוב וכלפי השצ"פ , יכללו אחד או יותר מבין השימושים הבאים: מסחר, תעסוקה כניסות למבנה המגורים וכן הפרשות מבונות לצרכי ציבור בלבד. יקבע בהוראות התכנית כי לא תותר הצמדה של שטחים בקומת קרקע לדירות. בנוסף, ועל מנת להבטיח חזית עירונית פעילה ומגוונת במפלס הרחוב ייקבעו הוראות אלו בסטייה ניכרת.
4. מגדל המגורים הדרומי המוצע בתא שטח 1, יסובב ב- 90 מעלות ויוסט מזרחה, לשם הותרת שטח עבור שימושים ציבוריים וחצרות שלהם ממערב. תיבחן האפשרות להקצות אגף ציבורי עצמאי בתחום זה. המרחק בין המבנים יתואם עם לשכת התכנון.
5. בהתאם להמלצת הוועדה המקומית התכנית תציע הפרשות מבונות לצרכי ציבור עבור אשכול מעון יום לשלוש כיתות בשטח בנוי של 510 מ"ר וחצרות 305 מ"ר, שלוש כיתות גני ילדים בגודל 130 מ"ר בנוי כ"א וחצרות בשטח 175 מ"ר כ"א וכן שני בתי כנסת בשטח 250 מ"ר כ"א. <u>הוראות התכנית לעניין הפרשות מבונות יעודכנו בהתאם לנוהל לשכת התכנון</u>
6. 20% מיחידות הדיור המוצעות בתכנית תהיינה בשטח עד 55 מ"ר (כולל ממ"ד).
7. תחום רישום תלת מימד עבור צרכי חניה יצומצם בהתאם לשינויים שנקבעו לעיל..
8. היקף הבינוי יקבע בתיאום עם לשכת התכנון ושמאי הוועדה בהתייחס לישימות התכנית ובשים לב להנחיות העדכניות של השמאי הממשלתי, לרבות קביעת זכויות ויח"ד מותנות בהקמת קרן נאמנות לתחזוקה ארוכת טווח עבור המגדלים המוצעים בתכנית. <u>היקפי הבינוי הסופיים, לרבות גובה המבנים, זכויות הבניה והיקף הזכויות המותנות לטובת קרן תחזוקה, יוצגו לוועדה בדיון פנימי נוסף.</u>

9. תנאי להפקדה יהא השלמת התיאום עם יועץ התחבורה של הוועדה, לרבות לעניין תקן חניה, וקביעת זכות הדרך הנדרשת להבטחת מדרכות ברוחב 3.5 מטרים לפחות.
10. תנאי להפקדת התכנית יהיה השלמת התיאום עם יועצת הסביבה של לשכת התכנון.
11. ייקבע בהוראות התכנית כי המבנים יעמדו בתקן בניה ירוקה ברמה של ארבעה כוכבים. כמו כן יובטחו שני זרמי אשפה עבור המגדל.
12. תנאי להפקדת התכנית יהיה תיאום עם המחלקה לעבודה חברתית בעיריית ירושלים.

**<u>כללי</u>**

13. התכנית תערך כתכנית איחוד וחלוקה שלא בהסכמה. תנאי להפקדה יהא עריכת טבלאות הקצאה ואיזון בתיאום עם היועץ השמאי של הוועדה. הטבלאות המתוקנות יוצגו בפני הוועדה, בדיון פנימי נוסף, כתנאי להפקדת התכנית.
14. קביעת הזכויות בתכנית תהיה בשטחי בניה כוללים ללא הפרדה בין שטחי שירות לשטחים עיקריים ותיאום עם לשכת התכנון.
15. יש לכלול בתקנון התכנית הוראה בנוסח שלהלן: <u>"יקבע בהוראות התכנית כי טבלאות ההקצאה ייכנסו לתוקף במועד הגשת בקשה להיתר לאחד מהמגרשים הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה. בשטח שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה תוקפה של החלוקה החדשה יהיה מיידי."</u>
16. תנאי להפקדת התכנית יהיה עריכתה בהתאם להחלטה זו וכן עריכת תיקונים טכניים והתאמה לעקרונות תכנון חושב רישוי ותקנון גנרי של לשכת התכנון. מסמכי התכנית המתוקנים בהתאם להחלטה זו, יוצגו לוועדה בדיון פנימי נוסף טרם הפקדת התכנית.
17. בהתאם למדיניות התכנון המעודדת מימוש תכניות בפרקי זמן סבירים, הוועדה קובעת כי תיקבע בתכנית הוראת פקיעת תוקף לפיה פרק הזמן למימוש התכנית יהיה שבע שנים מיום פרסומה למתן תוקף, וכי לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה, ככל שלא יינתן היתר בניה (ולעניין זה, היתר חפירה אינו מהווה היתר). כן יקבע בהוראות התכנית כי הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מנימוקים מיוחדים שירשמו. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם בהנחיית לשכת התכנון.
18. בעת פרסום דבר הפקדת התכנית, ובנוסף לדרישות החוק, יש למסור הודעות אישיות לבעלי הזכויות בתחום האיחוד והחלוקה בהתאם לתקנות, הכל בהתאם להנחיות לשכת התכנון.
19. בשים לב לכך שמדובר בתכנית נקודתית, אשר אמנם תואמת את עקרונות התכנון של הוועדה, אך היזם צפוי להיות נהנה מרכזי ממנה, תנאי להפקדת התכנית יהיה קבלת כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק.

20. החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86(ד) לחוק אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

## 5. תוכנית 101-1276328- התחדשות עירונית-מתחם איסלנד מקסיקו ירושלים

קוורום: שירה תלמי באבאי-יו"ר, דן קינן, אבי בן צור, שמעון גולדברג.

**החלטה:**

לאחר בחינת מסמכי התכנית, שמיעת טענות המתנגדים והמלצת הוועדה המקומית, הוועדה סבורה כי מדובר בתכנית המציעה מתווה ראוי להתחדשות עירונית וזאת באמצעות חידוש הבינוי, תוספת יח"ד וחיזוק השלד הציבורי. בהתאם לכך, הוועדה מחליטה לאשר את התכנית, בכפוף לתיקונים המפורטים להלן:

1. **הוועדה בחנה את הטענה כי קידום התכנית בנפרד מהתכנית למתחם השכן ברחוב הנרייטה סאלד, תפגע באיכות פיתוח המרחב הציבורי, בפריסת השטחים הפתוחים, בנראות הכניסה הראשית לקרית מנחם, ותיצור קירות תמך**. הוועדה דוחה את הטענה. הוועדה תציין כי התכנית בענייננו כוללת חטיבת קרקע של כארבעה עשר דונמים אשר עומדת בפני עצמה, המצויה בסמוך לרחובות איסלנד ומקסיקו, ומציעה התחדשות לחמישה מבני שיכון הנדרשים להתחדשות עירונית. בהמשך לאמור הוועדה רואה חשיבות ציבורית בקידום התכנית, בייחוד לאור מיקומה בכניסה לשכונה ובקירבה לתחנת הרק"ל. במסגרת התכנית מוצע שיפור השלד הציבורי על ידי הפרשת שטח בקרקע עבור שצ"פ, יצירת מוקד תעסוקה בצמוד לתחנת רק"ל וכן מעברים רגליים. כל זאת, תוך התייחסות למרחב הציבורי המוצע בתכנית המצרנית. בהמשך לאמור הוועדה אינה רואה יתרון מובהק בקידום תכנית אחת לכלל השטח המצוין, וסבורה כי התכנון המוצע תומך ביצירת מוקד ציבורי פעיל ואיכותי, בעירוב שימושים, סמוך לתחנת הרק"ל ובכניסה לשכונה. בנוסף יצוין כי קידום התכניות בנפרד מאפשר תהליך הדרגתי

של התחדשות שיאפשר להגדיל את מלאי הדירות הפנויות להשכרה בשלבי הביצוע השונים של התכניות.

2. **הוועדה בחנה את הטענה כי שטחי השצ"פ המוצעים בתכנית אינם מהווים תוספת אפקטיבית של שטחים פתוחים, בחלק מהשטח מדובר בהסדרה של הייעוד בלבד, חלקו מנוצל לטרסות וחלקו מופרע ע"י רמפת כניסה לחניה. בנוסף נטען כי ישנו כביש אשר חוצה את השצ"פ ופוגע בו.** הוועדה מקבלת חלקית את הטענה. הוועדה תציין כי התכנית מציעה התחדשות עירונית למבני שיכון המצויים במצב רעוע, ואשר במצב הקיים כבר כוללים מספר יח"ד גבוה יחסית בתחום ייעוד המגורים.

3. על אף האמור, התכנית מציעה הן הגדלה של הקרקע הציבורית בהיקף של 2 דונם, והן טיוב ואיגום של השטחים הציבוריים המאושרים, באופן המייעל את תפקודם ואת רמת השירות אשר בכוחם להעניק לציבור. הוועדה תבקש להבהיר כי התכנית צפויה להגדיל את שטחי השצ"פ מ-2.5 דונם ל-5.2 דונם, באופן בו יכללו את תא שטח 675 (ששטחו כ-1160 מ"ר), שהינו בייעוד למבני ציבור אך משמש כשצ"פ בפועל, כך שהתכנית תסדיר את ייעודו בהתאם.

4. בהתייחס לשצ"פ בתא שטח 672 בו ממוקמת כניסה לרכב לחניון, הוועדה תציין כי קיימת חשיבות בקיום כניסה ויציאה לחניון לכיוון רחוב איסלנד, לשם פיצול העומס התחבורתי במרחב. יובהר כי לפי עמדת יועץ התחבורה של הוועדה ישנה חשיבות בשמירה על יציאה זו המצויה בתחום השצ"פ, בין שני מתחמי הבינוי, ויצירת גמישות ביציאה מהחניון, מדובר בהפרעה סבירה.

5. בהתייחס לפיתוח המוצע בשצ"פ בתא שטח 674 הכולל טרסות, הוועדה סבורה כי בעניינו טרסות הפיתוח יקנו תרומה נופית וסביבתית משמעותית בפיתוח הכולל וזאת באמצעות גינון כך שאלו יוכלו להשתלב בתפקוד המערכת האקולוגית במקום.

6. בהתייחס לשצ"פ בתא שטח 673, בו מסומנת זכות מעבר לרכב, הוועדה תציין כי אין מדובר בכביש שחוצה את השצ"פ כנטען, אלא בדרך גישה לרכב חירום בלבד, וכי תחום זה משמש גם כחלק מהגישה ברגל למבני המגורים ולשטחי הציבור, המשתלבת בפיתוח השצ"פ. בהמשך לאמור הוועדה סבורה כי יש להתאים את תחום זיקת ההנאה לגבולות השצ"פ, ועל כן תחום תאי השטח למגורים 143 ו-142 יצומצם לכיוון מזרח, ובמקומו יקבע ייעוד שצ"פ, כך שתחום זיקת ההנאה יהיה בתחום השצ"פ במלואו. בנוסף, רישום תלת המימד של החניון מתחת לתא שטח 670 בייעוד שצ"פ יצומצם בהנחיית לשכת התכנון כך שיוגדל תחום השצ"פ שאינו

ברישום תלת מימד. בהמשך לאמור ותיקון בהחלטה זו, הוועדה סבורה כי שטחי השצ"פ האפקטיביים בתכנית יגדלו משמעותית ביחס למצב הקיים.

7. **הוועדה בחנה את הטענה כי תשתיות הכבישים והתנועה לא יוכלו לעמוד בעומסים הצפויים וכי יש להכין בה"ת ולבחון מחדש את התכנון התנועתי.** הוועדה דוחה את הטענה. הוועדה סבורה כי אין מקום להוסיף על הבדיקות התחבורתיות שמבוצעות באופן שגרתי וקבוע באמצעות צתא"ל לעיר בכלל ולרובע יובלים גנים בפרט. זאת, בהתחשב בקרבת התכנית לתחנת הרק"ל ברחוב הנרייטה סאלד. בנוסף, חתך הרוחב של רחוב מקסיקו המוצג בנספח התנועה תואם לחתך הרוחב הנדרש בתכנית האסטרטגית לרובע, לרבות הכללת נת"צ לאורכו. לצורך כך התכנית מרחיבה את רצועת הדרך של רחוב מקסיקו במטר אחד, מה שישפר את תשתית התח"צ באזור התכנית, מעבר להסתמכותה על תחנת הרק"ל הסמוכה.

8. **הוועדה בחנה את הטענה כי קיימות מספר יציאות אל רחוב מקסיקו במקטע קצר אשר עלולות לגרום לפגיעה בתפקוד ויש לבצע בדיקה תחבורתית מרחבית למקטע זה.** הוועדה דוחה את הטענה. כחלק מקידום התכנית לקראת הפקדתה, נבדק תפקוד מעגל התנועה המוצע בצומת הרחובות מקסיקו / הכלנית, במצב בו התנועות היוצאות ימינה מהחניונים של התכנית שבנדון והתכניות הסמוכות, יוכלו לבצע פניית פרסה ולחזור לכיוון רחוב הנרייטה סאלד. תוצאות הבדיקות הראו שכל זרועות מעגל התנועה צפויות לתפקד ברמת שירות סבירה. בדיקה מפורטת זו מצטרפת לבחינה התחבורתית הכוללת של השכונה במסגרת התכנית האסטרטגית שמבוצעת ע"י צתא"ל. לפי התכנית האסטרטגית, מערכת התחבורה של הרובע בכללותה, צפויה לאפשר רמת שירות סבירה בהתחשב בהתחדשות העירונית המתוכננת בו

9. **הוועדה בחנה את הטענה כי יש לתכנן יציאה נוספת מהחניון, ישירה כלפי רח' סאלד, ע"י התחברות לתכנית הסמוכה (ניו איסלנד)** הוועדה דוחה את הטענה. הוועדה סבורה שכלל, ברמה התכנונית העקרונית, יש לחבר חניונים לרחובות הנמוכים במדרג בהיררכיית הרחובות העירוניים האפשריים בכל תכנית. זאת כדי לפגוע מעט ככל האפשר בתפקוד הרחוב הגבוה בהיררכיה. הוועדה מציינת שבתכנית 101-1062678 (ניו איסלנד) הוסכם על חיבור ישיר של החניון אל רחוב הנרייטה סאלד, באופן שלא כל הגישות אל החניון יהיו דרך רחוב איסלנד.

10. **הוועדה בחנה את הטענה כי תקן החניה המופחת אינו תואם את צרכי דיירי השכונה.** הוועדה דוחה את הטענה. תקן החניה הקבוע בתכנית תואם למדיניות הוועדה המכוונת להפחתת תקן החניה באזורים הסמוכים לרק"ל בכלל וסמוך לתחנות הרק"ל בפרט. הוראות התכנית קובעות שמספר החניות יהיה לפי התקן שיהיה בתוקף לעת הוצאת היתר בניה ובהתחשב במדיניות בינוי לאורך צירי רק"ל. קביעה זו אינה ייחודית לתכנית זו אלא הוראה קבועה בתכניות דומות.

גם הקביעה הברורה שתקן החניה ליח"ד קטנות מ 55 מ"ר יהי 0.2:1 תואם למדיניות הוועדה. כך גם באשר להוספת חניות אורחים בשיעור של כ 10% ממספר יח"ד בתכנית.

11. **הוועדה בחנה את הטענה כי הבינוי המוצע הוא בינוי אינטנסיבי שאינו תואם את אופי השכונה ועלול לפגוע באופי הקהילתי של השכונה ובקשרים החברתיים המאפיינים אותה.** הוועדה תציין כי הבינוי המוצע תואם את מגמות התכנון באזור, של התחדשות עירונית למבני השיכון הוותיקים, והעצמת הבינוי לאורך ובסמיכות לצירי הרק"ל, לצד שיפור השלד הציבורי ועירוב השימושים. על כן דוחה הוועדה את הטענה. בנוסף, הוועדה סבורה כי איכות חיי הקהילה נגזרת ממכלול המרכיבים התכנוניים היוצרים תנאים למרחב ציבורי פעיל, נגיש ומזמין. בהקשר זה, התכנית כוללת רכיבים המיישמים תפישה זו ובהם שיפור הממשק עם הרחוב, חזית פעילה ורציפה, תוספת שצ"פים, שילוב חינוך לגיל הרך ומעברים המשפרים את הקישוריות הרגלית בתוך השכונה. כמו כן תציין הוועדה כי התכנית כוללת 2 מבנים מרקמיים עד 10 קומות הכוללים סה"כ 90 יח"ד, וזאת כדי לאפשר גיוון בצורת המגורים.

12. **הוועדה בחנה את הטענה כי יש לשנות את מימוש התכנית ל 7 שנים.** הוועדה מקבלת את הטענה. <u>יש לשנות את סעיף 7.2 להוראות התכנית לנוסח הבא:" פרק הזמן למימוש התכנית יהיה שבע שנים מיום פרסומה למתן תוקף, לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה. הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מנימוקים מיוחדים שירשמו".</u>

13. **הוועדה בחנה את הטענה כי קביעת קווי הבניין בין תא השטח 141 למגורים לתא השטח 400 למבנה הציבור לא מאוזנת, וכי המרווח שנקבע למבנה הציבור עולה על המרווח שנקבע למבנה המגורים.** הוועדה תציין כי קווי הבניין בתכנית נקבעו בהתאם לשיקולים תכנוניים, בהתייחס לפריסת הבינוי ולשלד הציבורי. הוועדה תציין כי קו בניין 10 שנקבע בתא השטח למבני ציבור יאפשר את מיקום חצרות גני הילדים, וזאת במרחק סביר מחזית מבנה המגורים. לפיכך הוועדה דוחה את הטענה.

14. **הוועדה בחנה את הטענה כי יש להתאים את התכנון באופן ששומר על חלק מהעצים, באזור המפגש בין תאי השטח 673-674.** הוועדה תציין כי לתכנית נערך סקר עצים מפורט. יצוין כי העצים באזור זה נמצאו כעצים ממינים פולשניים או בעלי ערכיות בינונית בלבד. הוועדה תציין אזור המפגש בין תאי השטח מצוי בתחום בינוי תת קרקעי שאינו מאפשר שמירת עצים. עם זאת, התכנית מציעה באזור זה שטחי גינון בטראסות אשר יאפשרו נטיעה וגידול של עצים בוגרים, וכי הוראות התכנית קובעות כי יובטח מילוי אדמה בעומק 1.5 מטרים לפחות למטרה זו. לפיכך הוועדה דוחה את הטענה.

15. **הוועדה בחנה את הטענה כי נספח הסביבה צריך להציג את המבנים בסביבה.** הוועדה מקבלת את הטענה. יש לעדכן את הנספח הסביבתי, כך שיציג את הבינוי המתוכנן בתכניות הסמוכות משלב הפקדה.

16. **הוועדה בחנה את הטענה כי הדיירים עלולים להתקשות למצוא פתרונות דיור חלופיים בתוך השכונה, באופן שעלול להביא לניתוק זמני מהקהילה, ממוסדות החינוך ומהסביבה המוכרת וכי יש לקבוע שלביות ביצוע המתנה את אישור התכנית בטופס אכלוס בבינינים הסמוכים.** הוועדה מכירה בחשיבות רצף המגורים הגאוגרפי בתקופת הביצוע, אולם סבורה כי אין מקום לדחות או להתנות את אישור התכנית באכלוס פרויקטים סמוכים מחוץ לתחומה, שכן סוגיית הדיור החלופי מוסדרת בין בעלי הזכויות ליזם. עם זאת, הוועדה תציין כי במרחק של עד 200 מטרים מתחום התכנית התקבלו היתרים למעל 250 יח"ד בתמהיל מגוון, הנמצאות בתהליך בניה.

17. **הוועדה בחנה את הבקשה לעריכת סקר חברתי מעמיק אשר יבחן את השפעת תהליך התחדשות על הקהילה.** הוועדה תבקש להבהיר כי התכנית קודמה בהתאם להליכים הנדרשים בעניין זה, לרבות בחינת ההיבטים החברתיים, וכי התכנית מלווה ע"י המחלקות הרלוונטיות בעירייה לשם מתן מענה לנושאים אלה. לפיכך, הוועדה דוחה את הטענה. עם זאת, קובעת הוועדה כי להוראות התכנית תתווסף הוראה לפיה תנאי בהליך הרישוי יהא הגשת מיפוי אזרחים ותיקים למחלקה לעבודה קהילתית

18. הוועדה קובעת כי הסיכום בין יזמי התכנית לבין המתנגדת, חברת רוטשטיין התחדשות עירונית בע"מ, לפיו האחרונה תסיר את התנגדותה בכפוף לכך שהבינוי בתא שטח 142 יורחק מגבול התכנית ב-4 מטרים לפחות, במקום הצר ביותר, הוא על דעתה. משכך קובעת הוועדה כי להוראות התכנית תתווסף הוראה להבטחת האמור.

19. תנאי לתוקף יהא תיאום עם יועץ התחבורה של הוועדה לעניין זיקת הנאה ברכב למגרש 51 בתיאום עם לשכת התכנון.

20. יקבע בהוראות התכנית כי טבלאות ההקצאה ייכנסו לתוקף במועד הגשת בקשה להיתר לאחד מהמגרשים הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה. בשטח שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה תוקפה של החלוקה החדשה יהיה מיידי.

21. הוועדה קובעת כי לטבלה 5 להוראות התכנית תתווסף הערה לטבלה 5 שתקבע כי "ניתן יהיה להוציא היתר בניה בתכנית שטחים כוללים".

22. בהתאם להחלטת הוועדה מתאריך 09.02.2026, ייקבע בהוראות התכנית כי תנאי בהליך הרישוי יהיה הצגת מענים לשלד הציבורי הנובע מתוספת יח"ד (תוספתיות) על כלל השימושים הציבוריים הנדרשים ובכלל זה: פיתוח שצ"פים ומתן מענים לכיתות לימוד, גני ילדים, מעונות יום, שטחי רווחה, טיפות חלב ובתי כנסת ככל הנדרש, ובהתאם לחוו"ד מהנדס העיר ובכפוף לאישור הוועדה המקומית.

23. היה ולא ימולאו התנאים לאישור התכנית, לרבות הגשת כל המסמכים הנדרשים בתוך 90 ימים תהא החלטה זו בדבר אישור התכנית, בטלה, ויראו אותה כאילו התקבלה החלטה לדחיית התכנית, וזאת מבלי שיינקט הליך נוסף כלשהו. יובהר, כי יו"ר הוועדה רשאית להאריך את המועד המצוין בסעיף זה.

**6. תוכנית 101-1334671- התחדשות עירונית ברח' חיים חביב 1 ירושלים**

קוורום: שירה תלמי באבאי-יו"ר, דן קינן, אבי בן צור, אליעזר ראובברגר, שקמה סיג, יוסי חביליו.

**החלטה:**

לאחר בחינת מסמכי התכנית, ושמיעת נציגי מגישי התכנית והמלצת הוועדה המקומית, הוועדה התרשמה כי מדובר בתכנית המציעה מתווה ראוי להתחדשות עירונית ומציעה שיפור של המרחב הציבורי לצד תוספת יח"ד וחידוש הבינוי. בהתאם לכך, הוועדה מחליטה להפקיד את התכנית, בכפוף לכל המפורט להלן:

1. הוועדה תציין כי התכנית מציעה התחדשות עירונית למבנה שיכון וותיק משנות ה-60, המצוי במצב פיזי ותנאי דיור ירודים. בהמשך לאמור הוועדה רואה חשיבות בקידום התכנית המאפשרת את חידוש המבנה לצד שיפור השלד הציבורי, זאת בפרט בלאור קרבת המבנה לקו הרכבת הקלה ברחוב הנטקה.
2. בהמשך להחלטה מיום 05.01.26 נבחנו בתיאום עם היועץ השמאי ויועץ התחבורה של הוועדה האפשרויות לצמצום מספר הקומות בחניון התת קרקעי המוצע, ובהתאמה גם צמצום היקפי הבינוי, זאת לנוכח תצורת המגרש ותנאי הטופוגרפיה במתחם. בהמשך לאמור הוצגה חלופת בינוי המשקפת 4 קומות מרתף מתחת למפלס רחוב מאיר אבנר. היקף זה כולל כ-100 מקומות חניה, באופן המצמצם את תקן החניה לשימושים בתחום התכנית. על רקע זה ניתנה עמדת השמאי הוועדה כי היקף יח"ד הנדרש לישימות התכנית עומד על כ-210 יח"ד (צמצום של כ-50 יח"ד ביחס למתכונת התכנית כפי שהוגשה).
3. לנוכח קרבת המתחם לרכבת הקלה ולתחנת הרכבת, ובהתייחס למאפייני המגרש שהוא באמור צר וארוך, ולנוכח החשיבות שבקידום התחדשות עירונית למבנה השיכון הקיים, הוועדה סבורה כי ניתן לקבל את צמצום תקן החניה באמור. נדרשת בדיקה נוספת לגבי הגדלת כמות

מקומות החניה מעל 100 חניות לפי 5 מפלסי חניון, ללא תוספת מספר יח"ד מעבר ל- 210 יח"ד, וכן בדיקה לגבי שיפור מערך החניון בתת הקרקע ברישום תלת מימדי על חשבון זכות הדרך ברחוב הרב חיים חביב.

4. הוועדה מקבלת את הבינוי המוצע הכולל מבנה אחד גבוה המאפשר הקצאת שטח בקרקע לצרכי ציבור, בדומה לתכנית המצרנית המאושרת מצפון ברחוב חיים חביב 3, אשר כללה מבנה שיכון דומה. גובה הבינוי יהא כ- 30 קומות, ובנוסף קומות טכניות וקומות עבור יח"ד מותנות בהקמת קרן תחזוקה ארוכת טווח.
5. בהמשך להמלצת הוועדה המקומית וכפי שהוצג בדיון, ועל מנת לייעל את המרחב הציבורי, הבינוי המוצע ימוקם בחלק הדרומי של התכנית והשצ"פ ימוקם מצפון, בהמשך לשצ"פ הקיים בתכנית המצרנית.
6. תנאי להפקדה יהא השלמת התיאום עם שמאי הוועדה בהתייחס למספר יח"ד הנדרש. היקפי הבינוי הסופיים יתואמו עם לשכת התכנון ויוצגו לוועדה בדיון נוסף. כן יקבעו זכויות מותנות להקמת קרן נאמנות לתחזוקה ארוכת טווח באישור שמאי הוועדה היקף הקרן יוצג לוועדה בדיון נוסף.
7. על מנת להבטיח את מופע הבינוי המוצע ואת הפעילות המסחרית המוצעת, קווי הבניין, מספר הקומות והחזית המסחרית יקבעו כמחייבים. כמו כן, יאסר ניוד זכויות משטחים שאינם למגורים לשטחים לטובת מגורים.
8. בהתאם לחו"ד מחלקת מדיניות תכנון והוועדה המקומית, נדרשת בתכנית הקצאה של אשכול מעונות יום בשטח של 441 מ"ר ושטח חצר בהיקף של 305 מ"ר. תנאי להפקדת התכנית יהיה תיאום עם לשכת התכנון לעניין מיקום מיטבי להפרשות המבונות וקביעת הוראות בתכנית בנוגע להפרשה מבונה בדרך של איחוד וחלוקה בהנחיית לשכת התכנון.
9. על מנת לאפשר שימושים עבור חניה מתחת לשטחים בייעודים ציבוריים התכנית תיערך כתכנית הכוללת תכנון בתלת מימד בהנחיית לשכת התכנון, ויקבע בהוראות התכנית כי יובטח מילוי אדמה גננית באזורי גינון וכן שתילת עצים בוגרים מעל החניון בהתאם להנחיות אגף שפ"ע כתנאי להוצאת היתר הבניה.
10. יוטמעו בהנחיית לשכת התכנון הוראות להבטחת חזית עירונית פעילה כלפי רחובות מאיר אבנר וחיים חביב, להבטחת רציפות המרחב הציבורי בתכנית והבטחה של שילוב מיטבי של מתקנים טכניים בתת הקרקע.
11. תיקבע הוראה כי בקומות הקרקע במפלסי הרחובות חיים חביב ומאיר אבנר לא יותרו דירות גן והשטח ישמש כשטח פתוח לטובת כלל דיירי המבנה.

12. יקבע בהוראות התכנית כי תנאי בהליך הרישוי יהיה הגשת תכנית פיתוח לשצ"פ ולמדרכות הסמוכות לאישור מהנדס העיר או מי מטעמו, וכי תנאי לטופס אכלוס ומתן תעודת גמר לשימושי המגורים יהיה השלמת הפיתוח האמור בהתאם לתכנית הפיתוח שאושרה ומתן טופס אכלוס ותעודת גמר לשימושים שאינם למגורים בתחום התכנית.
13. תיקבע בהוראות התכנית שלביות ביצוע לפיה הבינוי המוצע בתכנית יוקם בהינף אחד ולא תותר בניה בשלבים. כן יקבע בהוראות התכנית כי ניתן יהיה לתת היתר לחפירה, לדיפון ולביסוס טרם הוצאת ההיתר לבניה המוצעת.
14. תנאי להפקדת התכנית יהיה השלמת התיאום עם יועץ התחבורה של הוועדה ותיקון מסמכי התכנית בהתאם להערותיו, לרבות קביעת מיקום הכניסה התפעולית לחניון, ביטול זיקת ההנאה וקביעת הרחבת זכות הדרך הנדרשת ורוחב מדרכה רציף שרוחבו יהיה כ- 2.5 מ' ברחובות חיים חביב ומאיר אבנר, ותכנון מפרץ העלאה והורדה ברחוב. תקן החניה לשימושים יקבע בתיאום אם יועץ התחבורה ובהתאם להיקף החניות המתקבל בחניון כאמור, וקביעת חניה אחת לכל יח"ד קיימת.
15. תנאי להפקדת התכנית יהיה עדכון חוות הדעת הסביבתית לתכנית בתיאום עם יועצת הסביבה של לשכת התכנון, והטמעת הערותיה בהוראות התכנית.

כללי:

16. תנאי להפקדת התכנית יהיה עדכון טבלאות ההקצאה והאיזון של התכנית, בהתאם לשינויים בהחלטה זו, ואישור היועץ השמאי של הוועדה. הטבלאות המתוקנות ומסמכי התכנית המתוקנים יוצגו בפני הוועדה כתנאי להפקדת התכנית.
17. יקבע בהוראות התכנית כי טבלאות ההקצאה ייכנסו לתוקף במועד הגשת בקשה להיתר לאחד מהמגרשים הכלולים במתחם האיחוד והחלוקה. בשטח שאינו כלול במתחם איחוד וחלוקה תוקפה של החלוקה החדשה יהיה מידי.
18. התכנית תיערך בשטחים כוללים בהנחיית לשכת התכנון.
19. תנאי להפקדת התכנית יהיה עריכתה בהתאם להחלטה זו וכן עריכת תיקונים טכניים, והתאמה לעקרונות תכנון חושב רישוי בהנחיית לשכת התכנון.
20. בהתאם למדיניות התכנון המעודדת מימוש תכניות בפרקי זמן סבירים, הוועדה קובעת כי תיקבע בתכנית הוראת פקיעת תוקף לפיה פרק הזמן למימוש התכנית יהיה שבע שנים מיום פרסומה למתן תוקף, וכי לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה. כן יקבע בהוראות התכנית כי הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מנימוקים מיוחדים שירשמו. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם בהנחיית לשכת התכנון.

21. בשים לב לכך שמדובר בתכנית נקודתית, אשר אמנם תואמת את מדיניות התכנון של הוועדה, אך הנהנה העיקרי ממנה צפוי להיות מגיש התכנית, תנאי להפקדת התכנית יהיה קבלת כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
22. בעת פרסום דבר הפקדת התכנית, ובנוסף לדרישות החוק, יש למסור הודעות לבעלי הזכויות בתחום התכנית בהתאם להוראות תקנות איחוד וחלוקה, וכן להניח הודעות בתיבות הדואר של הבניינים הקיימים בתחום התכנית בחלקות מצרניות. הכל בהתאם להנחיות לשכת התכנון.
23. הערה: החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 86 ד' לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.

## 7. תוכנית 101-1300003- מתחם ברל לוקר 25-26 ירושלים

קוורום: שירה תלמי באבאי-יו"ר, אבי בן צור, אליעזר ראוכברגר, נחי וייס, שמעון גולדברג

**החלטה:**

לאחר בחינת טענות הצדדים, ובחינת מסמכי התכנית, הוועדה סבורה כי מדובר בתכנית המציעה מתווה ראוי להתחדשות עירונית, תוך חידוש הבינוי, תוספת יח"ד ושיפור השלד הציבורי. על כן, מחליטה הוועדה לאשר את התכנית, בכפוף למפורט להלן:

התנגדות המינהל הקהילתי גוננים:

1. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה הבינוי הכולל מבנה בן 8 קומות ומגדל בן 36 קומות יוצר מופע של "גמד וענק" ויש להציע שני מבנים המתכתבים ארכיטקטונית.** הוועדה תציין כי הבינוי המוצע מבוסס על תפיסה תכנונית מכוונת, המשלבת בין מסד עירוני מרקמי לבין אלמנט מגדלי

בנסיגה משמעותית מעליו, וזאת מתוך מטרה לייצר איזון בין העצמת הבינוי הנדרשת במתחם לבין שמירה על איכות המרחב הציבורי וחוויית הרחוב. המסד בן 8 הקומות מעצב דופן רחוב רציפה, אנושית ופעילה, התורמת להגדרת המרחב הציבורי ולתחושת קנה מידה נעים עבור הולכי הרגל, בעוד שהמגדל, הממוקם בנסיגה מעל המסד, מצמצם את נוכחותו במפלס הרחוב ומפחית את תחושת המסה והעומס הוויזואלי.

יצוין כי במסגרת הליכי התכנון שקדמו להפקדת התכנית נבחנה חלופה הכוללת שני מגדלים בעלי גובה דומה, אך נמצא כי חלופה זו יוצרת מופע מסיבי ודומיננטי יותר במרחב, מגבירה את תחושת הצפיפות ואת השפעת הבינוי על הסביבה הקרובה, ואינה מאפשרת את אותה איכות של דופן עירונית רציפה ומותאמת להולכי רגל.

בהמשך לאמור, הוועדה סבורה כי דווקא השילוב בין מסד מרקמי לבין בינוי לגובה, כפי שמוצע בתכנית, משקף עקרונות תכנון עירוני עדכניים ומקובלים, המבקשים לייצר הבחנה ברורה בין קנה המידה העירוני במפלס הרחוב לבין העצמת הזכויות לגובה. פתרון זה מאפשר מיצוי ראוי של הפוטנציאל התכנוני של המתחם, תוך יצירת סביבת רחוב איכותית, הפחתת תחושת המאסה הבנויה ושילוב מיטבי של המבנה במרקם העירוני. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

2. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנית מציעה צמצום משמעותי של שטחי הציבור ביחס לחלופות מוקדמות שנבחנו, וכי ההפרשה הציבורית המוצעת בהיקף של כ-300 מ"ר בלבד אינה הולמת את היקף הפיתוח המבוקש במתחם.** הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה תציין כי היקף ההפרשה הציבורית והשימוש הציבורי שנקבעו בתכנית גובשו בהתאם לחוות דעתה המקצועית של מחלקת מדיניות תכנון, אשר בחנה את הצרכים הפרוגרמתיים באזור וביחס לציפוף המוצע בתכנית בפרט, במסגרת הבדיקה התכנונית שערכה טרם הפקדת התכנית. אמנם, במסגרת קידום התכנית הוצגו ונבחנו מספר חלופות תכנוניות, ובכללן חלופה שכללה מגרש ייעודי עבור מבנים ומוסדות ציבור בהיקף משמעותי יותר. אולם, לאחר בחינה תכנונית כוללת נמצא כי חלופה זו יוצרת קיטוע של הדופן העירונית לאורך הרחוב, פוגעת ברציפות החזיתות הפעילות ומחלישה את האופי העירוני המבוקש במרחב.
3. הוועדה סבורה כי במתחם התכנית קיימת חשיבות תכנונית מובהקת ליצירת דופן רחוב רציפה ופעילה, המגדירה באופן ברור את המרחב הציבורי ותורמת לחוויית רחוב איכותית עבור הולכי רגל. בהתאם לכך, התכנית מבוססת על תפיסה תכנונית עירונית הכוללת מסד מרקמי רציף לאורך הרחוב, אשר מעליו ובנסיגה ממנו משולב מגדל. פתרון זה מאפשר מחד יצירת בינוי בעל קנה מידה אנושי במפלס הרחוב, הכולל חזיתות פעילות ורציפות, ומאידך מימוש העצמת הבנייה לגובה באופן המצמצם את תחושת המסה והעומס במרחב הציבורי כמפורט לעיל.

4. עוד תציין הוועדה כי הפרדת שטח משמעותי לטובת מגרש ציבורי עצמאי הייתה מחייבת יצירת ניתוק של הדופן העירונית, שמביאה להופעת שטחים פתוחים או מבונים שאינם מגדירים היטב את הרחוב, ופוגעת ברציפות התנועתית, המסחרית והאורבנית שלאורכו. לעומת זאת, שילוב ההפרשה הציבורית כחלק אינטגרלי מהמסד העירוני מאפשר קיום שימוש ציבורי נגיש ואפקטיבי, תוך שמירה על רציפות הבינוי ועל איכויות המרחב העירוני.
5. הוועדה תציין כי תפיסה תכנונית זו תואמת עקרונות תכנון עירוני עדכניים, המבקשים לחזק רחובות עירוניים באמצעות דפנות רציפות, עירוב שימושים ושילוב פונקציות ציבוריות בתוך המרקם הבנוי, וזאת חלף יצירת מגרשים ציבוריים מנותקים אשר במקרים רבים אינם תורמים לאיכות הרחוב ולעיתים אף פוגעים בו. <u>עם זאת, ובהמשך לעמדתה העדכנית של הוועדה המקומית כפי שהוצגה בדיון ההתנגדויות, הוועדה מחליטה כי היקף ההפרשה הציבורית יוגדל ויעמוד על 500 מ"ר. הוועדה מציינת כי מדובר בהגדלה מצומצמת התואמת לבינוי המוצע בקרקע, אשר אינה עשויה לפגוע בצדדים שלישיים ועל כן לא נדרש הליך נוסף בעניין.</u>

6. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לשקול יצירת חיבור נוסף לחניון התת-קרקעי דרך מתחם מדרשת נשמת, לרבות חיבור לרחוב א־נתר, וזאת לצורך הקלה על עומסי התנועה הצפויים באזור.** הוועדה תציין כי מתחם מדרשת נשמת מצוי בתחום מגרש פרטי אשר אינו נכלל בתחום התכנית, ומשכך התכנית אינה יכולה לקבוע בתחומו הסדרי תנועה או מעברים לצורכי החניון המוצע. עוד יצוין כי תחום התכנית אינו גובל ברחוב א־נתר, ועל כן לא קיימת היתכנות תכנונית או סטטוטורית ליצירת חיבור ישיר בין החניון המוצע לבין רחוב זה במסגרת התכנית הנוכחית.
7. הוועדה תציין כי מערך התנועה והחניה המוצע בתכנית, ובכלל זה מיקום הכניסות והיציאות לחניון התת־קרקעי, נבחן באופן מקצועי על ידי יועץ התחבורה של הוועדה, אשר מצא כי ההסדרים המוצעים נותנים מענה תחבורתי ראוי ואינם מצדיקים יצירת חיבורים נוספים כאמור. עוד סבורה הוועדה כי יצירת חיבורי תנועה דרך מגרשים פרטיים עלולה לעורר קשיים תכנוניים, קנייניים ותפעוליים משמעותיים, ואינה מהווה פתרון תכנוני ראוי בנסיבות העניין. על כן דוחה הוועדה את הטענה.
8. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה בהתאם להמלצת מהנדס העיר, היה מקום לכלול בתחום התכנית את תחנת השנאים הקיימת בגבול שטח התכנית ולהסדיר תחנת שנאים חדשה בתת־הקרקע.** הוועדה תציין כי סוגיה זו נבחנה לעומק במסגרת הדיונים שקדמו להפקדת התכנית, לרבות בחינת המשמעויות התכנוניות, הקנייניות והתפעוליות הכרוכות בהכללת המקרקעין עליהם מצויה תחנת השנאים הקיימת בתחום התכנית. יצוין כי מדובר במקרקעין המצויים בבעלות רשות מקרקעי ישראל, אשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמתחם התכנוני

נשוא התכנית. הוועדה סברה כי הכללתם בתחום התכנית הייתה צפויה לעורר מורכבויות קנייניות ותיאומיות משמעותיות, אשר עלולות היו להכביד על קידום התכנית ולעבב באופן ניכר את מימושה.

9. עוד תציין הוועדה כי התכנית עוסקת במתחם המצוי במצב פיזי ותכנוני המחייב התחדשות עירונית משמעותית, וכי קיימת חשיבות ציבורית ממשית בקידום ההתחדשות במתחם ללא עיכובים שאינם הכרחיים לצורך השגת מטרות התכנית. לפיכך, ולאחר איזון בין הצורך בקידום יעיל של התחדשות המתחם לבין המורכבויות הכרוכות בהרחבת תחום התכנית, הוחלט שלא לכלול את תחנת השנאים הקיימת בתחום התכנית, והוועדה אינה מוצאת מקום לשנות מהחלטה זו. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

10. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לשמר את המעבר הקיים לכלי רכב בחזית המבנה ואת החניה הצמודה לתכנית, תוך קביעת חיבור פתוח למעבר רכבים כחלק מהסדרי התנועה במתחם.** הוועדה תציין כי המעבר מרחוב ברל לוקר אל המדרשה, אליו מתייחסת הטענה, אינו מעוגן סטטוטורית, ואינו מהווה דרך מאושרת או מוסדרת בתכניות התקפות החלות על המקרקעין. משכך, אין מדובר במעבר המחייב שימור תכנוני או כזה היוצר זכות קנויה להמשך שימושו כמעבר ציבורי לכלי רכב. הוועדה תציין כי המדרשה הינה מצרנית לדרך מאושרת וכי התכנית מייצרת קישור רגלי חדש כמפורט בהרחבה לעיל. בנוסף תבהיר הוועדה כי היא סבורה כי בהתאם לעקרונות התכנון העדכניים יש למזער את השימוש במגרשי חניה עיליים וזאת על מנת לייצר מרחב עירוני והליכתי תוך העדפת מתן פתרונות חניה בתת-הקרקע. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

11. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה הבינוי המוצע, הממוקם בסמיכות לקו הרחוב, יוצר חסימה של הגישה מבית הכנסת הסמוך, המשמש את שתי הקהילות הן כבית תפילה והן כבית מדרש.** הוועדה תציין כי התכנית אינה משנה או פוגעת במעברים סטטוטוריים קיימים, וכי לא קיים בתחום התכנית מעבר סטטוטורי המסדיר גישה ייעודית מבית הכנסת אל הרחוב או אל המגרש נשוא התכנית. לפיכך, אין בתכנית משום ביטול או פגיעה בזכות מעבר מוסדרת בדין. עוד יצוין כי התכנון המוצע נערך מתוך ראייה כוללת של המרחב הציבורי, ובמסגרתו נקבעו הסדרי תנועה והולכי רגל המבטיחים רציפות ונגישות במרחב, לרבות הסדרה ושיפור של גישת הולכי הרגל למגרש מבני הציבור הצמוד. כן יצוין כי התכנית מציעה תוספת של שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) בחזית המגרש הפונה למבנה הציבור, אשר עתיד לשמש מרחב איכותי להתכנסות, שהיה ופעילות קהילתית, ובכך אף לתרום לחיזוק המרחב הקהילתי הקיים ולהנגשתו לציבור הרחב. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

<u>התנגדות מדרשת נשמת:</u>

12. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנון המוצע הופך את מבנה המדרשה למבנה כלוא ומנותק מהמרחב העירוני.** תחילה, הוועדה תציין כי המצב התכנוני הקיים אינו כולל זכות מעבר סטטוטורית או גישה מוסדרת למדרשה מכיוון רחוב ברל לוקר דרך תחום התכנית. במצב הקיים מדובר במגרש מגורים, אשר אינו מייצר רציפות תנועתית או חיבור מוסדר למדרשה מכיוון הרחוב האמור.
13. יתרה מכך, הוועדה סבורה כי התכנית המוצעת אינה מצמצמת זכויות קיימות ואינה פוגעת בגישה קיימת, אלא להפך – יוצרת שיפור מהותי במצב התכנוני באמצעות קביעת שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) חדש בחזית המדרשה, אשר מייצר ממשק ישיר עם המרחב הציבורי. עוד יצוין כי במסגרת התכנית נקבעה זכות מעבר להולכי רגל המקשרת בין רחוב ברל לוקר לשצ"פ והמדרשה, באופן המאפשר יצירת גישה מוסדרת ונוחה יותר למדרשה מכיוון רחוב ברל לוקר, וזאת במקום מצב שבו לא הייתה קיימת נגישות מוסדרת כאמור. בכך, התכנית משפרת את הקישוריות העירונית של המדרשה ואת שילובה במרחב הציבורי הסובב. על כן דוחה הוועדה את הטענה.
14. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה המעבר להולכי רגל המוצע דרך זיקת הנאה בתחום התכנית אינו מספק, שכן מדובר במעבר מקורה ("פרוזדור") דרך קומת המסחר שעלול להזמין מטרדי רעש, ליצור חיכוך בין דיירי הבניין לעוברי אורח, ולפגוע בתחושת הביטחון האישי של תלמידות המדרשה.** הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה תציין כי מעבר מסוג זה, המשולב בקומת מסחר ובמרקם בנוי פעיל, הוא פתרון תכנוני מקובל ונפוץ במרקמים עירוניים צפופים, ומהווה חלק ממדיניות תכנון המבקשת לעודד עירוב שימושים, פעילות רציפה במפלס הקרקע והגברת נוכחות אנושית לאורך שעות היממה. בהקשר זה, נוכחות שימושי מסחר לאורך המעבר צפויה דווקא לתרום לתחושת ביטחון אישי, בשל יצירת סביבה פעילה, מוארת ומבוקרת יותר, ולא להפך. עוד יצוין כי זיקת ההנאה למעבר אינה מיועדת לציבור תלמידות בלבד, אלא מהווה מעבר ציבורי לכלל משתמשי המרחב, כחלק ממערך הולכי הרגל העירוני, ומשכך יש לבחון אותה בפריזמה רחבה של שיפור השירות לציבור ולא בהיבט ייעודי מצומצם.
15. עם זאת, הוועדה מקבלת את הצורך להבטיח כי המעבר יתוכנן באופן המאפשר שימוש נוח, בטוח ואיכותי לכלל המשתמשים, וכי לא יווצרו בו תחושות דחיסות או חיכוך בלתי סביר. <u>בהתאם לכך, הוועדה קובעת כי ייקבע בהוראות התכנית כי רוחב המעבר לא יפחת מ-4 מטרים נטו, וכי גובהו הפנוי לא יפחת מ-5 מטרים, וזאת על מנת לאפשר תחושת מרחב, אוורור ותפקוד מיטבי של המעבר.</u>

16. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה הבינוי המסיבי המתוכנן יגרום למטרדים פיזיים למבנה המדרשה, כגון חסימת אור שמש ואוויר.** הוועדה תציין כי קווי הבניין שנקבעו בתכנית ביחס למבנה המדרשה נבחנו בקפידה ונמצאו ראויים, תוך מתן התייחסות לממשק שבין הבינוי המוצע לבין המבנה הקיים ולשמירה על מרחקים תכנוניים נאותים המבטיחים תנאי אוורור סבירים. עוד יצוין כי המדרשה ממוקמת מדרום לתחום התכנית, ומשכך, בהתאם לניתוחי הנספח הסביבתי שצורף לתכנית, לרבות בחינת השפעות הצללה, נמצא כי המבנה אינו מצוי בתחומי "חותם הצל" של הבינוי המוצע. משכך, לא צפויה השפעה ניכרת של חסימת שמש ישירה או פגיעה משמעותית בתנאי התאורה הטבעית של המבנה. בהתאם לכך הוועדה דוחה את הטענה.
17. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה השצ"פ (שטח ציבורי פתוח) המוצע הוא "שצ"פ כיס עורפי" וכלוא, שאינו נגיש מספיק לציבור הרחב ובפועל ישמש כמעט רק את דיירי הפרויקט כ"מגרש משחקים פרטי".** הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה תציין כי השצ"פ ממוקם בלב המתחם ומהווה חלק ממערך מרחבי המשולב במבנה התכנון הכולל. השטח גובל הן בבינוי המגורים, הן בהפרשה הציבורית המבונה, הן במבנה המדרשה והן במגרש הציבורי הצמוד המשמש כבית כנסת, ומשכך הוא מצוי בממשק ישיר עם מספר שימושים ציבוריים וקהילתיים משמעותיים במרחב.
18. עם זאת, ולאור החשיבות בהבטחת נגישות, שקיפות מרחבית וממשק מיטבי של השצ"פ עם המרחב העירוני הסובב, מחליטה הוועדה להרחיב את תחום השצ"פ כך שיכלול את כל השטח שבין קו הבניין הדרומי לבין גבול התכנית הדרומי (כלפי המדרשה).
19. בנוסף, על מנת להבטיח גישה ישירה וממשק פונקציונלי מיטבי עם בית הכנסת הסמוך, מחליטה הוועדה לקבוע כי התחום שבין קו הבניין המערבי של המסד לבין גבול התכנית המערבי יסומן בייעוד של שביל ציבורי, אשר יבטיח רציפות תנועתית והנגשה נוחה בין מוקדי הציבור השונים במתחם, וכי השטח שבו מתוכננת מעלית המקשרת בין רחוב ברל לוקר לבין השצ"פ המוצע, ייקבע זיקת הנאה להולכי רגל, אשר תוסדר בהנחיית לשכת התכנון. הוועדה סבורה כי שינויים אלו מחזקים באופן מהותי את מעמדו הציבורי של השצ"פ, משפרים את נגישותו ואת הקישוריות שלו למרחב העירוני, ומבטיחים כי לא יהפוך למרחב פנימי סגור אלא ישמש מרחב ציבורי פעיל, פתוח ומשולב במערך העירוני. מטעמים אלה, הוועדה אף סבורה כי מדובר בשינוי שאין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים, ועל כן לא נדרש הליך נוסף בעניין.
20. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנית חוסמת לחלוטין את הגישה לרכבי חירום (כיבוי אש, אמבולנסים) למבנה המדרשה מכיוון רחוב ברל לוקר, גישה שקיימת כיום דרך שטחי**

**החניה של המבנים המיועדים להריסה.** הוועדה תציין כי שטחי החניה אליהם מתייחסת הטענה אינם מצויים בתחום המגרש של המדרשה ואינם מהווים חלק ממערך גישה סטטוטורי או מוסדר למבנה. בהתאם לכך, אין מדובר בזכות מעבר קנויה או מחייבת, אלא בשימוש בפועל שאינו מעוגן תכנונית. עוד יצוין כי למבנה המדרשה קיימת גישה ישירה לרכבים מדרך א־נתר, המהווה ציר גישה מוסדר ורלוונטי. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

21. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה התכנית גורעת מקומות חניה קיימים ברחוב ואינה מספקת פתרון חנייה הולם למוסדות הציבור בשכונה, כולל למדרשה עצמה ולבית הכנסת הסמוך, שכיום אין להם פתרונות חניה מספקים.** הוועדה תציין כי התכנון המוצע כולל מענה חניה תקני ומוסדר בתחומי התכנית עצמה, בהתאם לדרישות התקינה הרלוונטיות ובהתייחס להיקפי הבינוי והשימושים המוצעים. מעבר לכך, הוועדה תציין כי מדובר בתכנית להתחדשות עירונית, אשר עיקרה בחינה מחודשת של המרחב הבנוי, ושיפור איכות המרחב הציבורי. בהקשר זה, אין מדובר בתכנית שמטרתה להסדיר או להשלים באופן כוללני את מצוקת החניה מחוץ לגבולותיה, ככל שקיימת. יצוין כי התכנית כוללת שני מבני שיכון ותיקים הכוללים יחד כ-64 יח"ד אשר אין להם כיום פתרונות חניה מוסדרים מלבד מגרש החניה הקיים. התכנית מציעה חניה פרטית בחניון בתת הקרקע עבור יחידות הדיור המתוכננות במסגרתה, בהתאם לתקן החנייה הנדרש, ובכך מספקת מענה להיבט החנייה ואף צפויה להקל מצוקת החנייה ברחוב, ככל שקיימת.

22. בהתאם, הוועדה אינה סבורה כי התכנית נדרשת להבטיח פתרון חניה למוסדות ציבור מחוץ לתחום התכנית, אשר אינם חלק ממנה ואינם נובעים ישירות ממנה. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

23. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה קיימת נחיצות להסדרת מעבר וגישה זמנית למדרשה למשך כל תקופת ביצוע עבודות הבנייה באתר.** כמפורט לעיל, למדרשה אין גישה מאושרת דרך המתחם נשוא התכנית. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

24. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לקבוע בהוראות התכנית אמצעים מחמירים למניעת מטרדי אבק ורעש במהלך הבנייה, נוכח העובדה שמדובר במוסד חינוכי הדורש ריכוז ושקט.** הוועדה מקבלת את הטענה באופן חלקי. הוועדה מחליטה כי תנאי בהליך הרישוי יהיה תיאום עם מחלקת איכות הסביבה בעיריית ירושלים לעניין מטרדים בזמן עבודות הבניה.

25. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לתכנן חיבור פיזי לכלי רכב מחניון המגורים החדש אל מגרש המדרשה כדי לאפשר אופציה לגישה עתידית מרחוב ברל לוקר.** הוועדה תציין כי במצב הטופוגרפי הקיים, למבנה המדרשה קיימת נגישות מיטבית יותר מכיוון דרך

נמוכה טופוגרפית, המאפשרת חיבור יעיל ונוח יותר למערך הדרכים העירוני, וזאת בהשוואה לחיבור המוצע מכיוון רחוב ברל לוקר. הוועדה סבורה כי אין הצדקה תכנונית ליצירת חיבור רכב נוסף שאינו משרת תפקוד תחבורתי עצמאי או משפר את הנגישות באופן מהותי. על כן דוחה הוועדה את הטענה.

התנגדות עצמית

26. **מבוקש להוסיף בפרק 1.9 "הגדרות", את ההגדרה למונח "תמ"ר" המצוין בסעיף 4.2.2 ב' ס"ק 5 לתקנון התכנית.** הוועדה מקבלת את הטענה. הוועדה תבהיר כי מדובר בתיקון טכני.

27. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש להתאים את סעיף 4.1.2 א' ס"ק 4 למוצע בטבלה 5 לפיה שטחי גלריית המסחר יבואו בנוסף למניין שטחי המסחר.** הוועדה מקבלת את הטענה. הוועדה תבהיר כי מדובר בתיקון טכני שמטרתו התאמת הוראות התכנית לטבלה 5.

28. **מבוקש להוסיף הוראה בסעיף 6.1.3 לפיה "ביחס לדירות קטנות כהגדרתן בתכנית, יותר תקן חניה 0, וזאת גם אם תקן החניה התקף לעת הוצאת היתר הבניה קובע אחרת.".**
הוועדה אינה רואה הצדקה לסטייה מתקן החנייה שנקבע, ועל כן דוחה את הטענה.

29. **מבוקש לשלב בתקנון התכנית הוראה לפיה, במקרה שבו, לאחר אישור תכנית זו, יחול שינוי בדין, בתקנות, בהנחיות המחייבות או תתקבל החלטה של מנהל התכנון ו/או מוסד תכנון מוסמך אחר, אשר מכוחם תורחב ההגדרה או ישתנו הקריטריונים החלים על סיווגו של "בנין גבוה" כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה, יהיה מוסד הרישוי מוסמך לאשר במבנה המרקמי תוספת של מספר קומות ו/או התאמת גובה המבנה, ככל שהדבר נובע מן השינוי האמור, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להוסיף שטחי בניה, מספר יחידות דיור ושימושים מותרים.** הוועדה דוחה את הטענה. הוועדה רואה חשיבות בעיגון מספר הקומות בתכנית ולא רואה כל הצדקה לאפשר גמישות בנושא זה. הוועדה תדגיש את חשיבות שמירת חזית מרקמית כלפי הרחוב כמפורט בהחלטתה זו.

30. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לאפשר הוצאת היתר בניה בשטחים כוללים.** הוועדה מקבלת את הטענה. בטבלה 5 תתווסף הוראה מתאימה בהנחיית לשכת התכנון.

31. **הוועדה בחנה את הטענה לפיה יש לקבוע כי יותר מבנה עד 36 קומות כולל קומת קרקע. במניין הקומות לא יספרו מבני מסתור עבור מערכות טכניות על הגג ומבנה יציאה לגג ו/או קומות טכניות שלמות.** הוועדה מקבלת את הטענה. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם להנחיית לשכת התכנון.

32. הוועדה מחליטה כי ייקבע בהוראות התכנית כי קווי הבניין, החזית המסחרית, מספר הקומות הינם מחייבים. כן ייקבע כי מיקום ההפרשה הציבורית המבונה בנספח הבינוי הינו מחייב, תוך הותרת גמישות מסוימת בהנחיית לשכת התכנון.

33. הוועדה דוחה את יתר הטענות ומחליטה לאשר את התכנית, בכפוף לתיקונים המפורטים לעיל ולעריכת תיקונים טכניים במסמכי התכנית, בהנחיית לשכת התכנון. היה ולא ימולאו התנאים לאישור התכנית, לרבות הגשת כל העותקים הנדרשים בתוך 90 ימים תהא החלטה זו בדבר אישור התכנית, בטלה, ויראו אותה כאילו התקבלה החלטה לדחיית התכנית, וזאת מבלי שיינקט הליך נוסף כלשהו. יובהר, כי יו"ר הוועדה רשאית להאריך את המועד המצוין בסעיף זה.

**8. <u>תוכנית 101-0995829- התחדשות עירונית ברח' בית הערבה 22-24 ירושלים</u>**

<u>קוורום:</u> שירה תלמי באבאי-יו"ר, דן קינן, אבי בן צור, אדיר שוורץ, חיים כהן, שמעון גולדברג, שקמה סיג.

**<u>החלטה:</u>**

1. בהתאם להחלטת הוועדה להפקדת התכנית מיום 27.01.2025, הוצגו בפני הוועדה מסמכי התכנית המתוקנים, וכן טבלאות ההקצאה והאיזון של התכנית, אשר אושרו על ידי שמאי הוועדה. הוועדה מאמצת את המלצות השמאי ומאשרת את טבלאות ההקצאה והאיזון.
2. הוועדה מורה כי היקף הבינוי ומספר הקומות בתכנית יעמוד על 169 יח"ד בארבעה מבנים בני 8-10 קומות ובהתאם למפלסי הקרקע השונים, היקפים אלו נקבעו בשים לב לבושר הנשיאה של המתחם ולהיקף הזכויות הנדרש לישימות התכנית.
3. הוועדה מחליטה על הפקדת התכנית בהתאם להחלטת הוועדה מיום 27.01.2025 ולהחלטה זו.

| | |
|---|---|
| שירה תלמי | שרון עזרן |
| חתימת יו"ר הוועדה | חתימת מזכירת הוועדה |

תאריך החתימה: 10.6.2026